

ביקורת שיפוטית

ביקורת של מערכת המשפט (לרוב ע"י בג"צ) על חוקיות פעולותיהן של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת, המתבטאת בישראל בעיקר מאז המהפכה החוקתית. ביקורת על הרשות המחוקקת מתבטאת לעתים בפסילתו של חוק, בנימוק שהוא סותר חוקי יסוד. ביקורת על הרשות המבצעת מתבטאת לעתים בפסילת החלטה של הרשות המבצעת (כולל פסילה של חקיקת משנה), עקב פגמים בהחלטה זו, או סתירה בינה ובין חוק.

סמכות בית המשפט לביקורת שיפוטית והיקפה הראוי שנויים במחלוקת ציבורית.

אקטיביזם שיפוטי

מושג זה מבטא תפיסה שלפיה אין פעולה שהמשפט לא חל עליה, וכל פעולה נבחנת על-פי נורמות משפטיות מוגדרות בחוק או מתחייבות ממנו. לפי תפיסה זו, לא קיים "חלל" משפטי, אלא למשפט יש עמדה ביחס לכל נושא: "הכול יכול להיות שפיט", כולל סוגיות דת ומדינה.

גם חקיקת הכנסת והדרך שבה היא מתנהלת עומדים למבחן בג"צ ונבחנים בהתאם לערכיה של מדינת ישראל במדינה יהודית ודמוקרטית. המייצג העיקרי של תפיסה זו, נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק, סבור כי כל פעולה, גם פעולה פוליטית, יכולה להיבחן על-פי אמות מידה משפטיות וגם אי הכרעה היא הכרעה. עם זאת, לא כל דבר שפיט צריך לבוא לבית המשפט ולא כל בעיה חברתית שיש לה פתרון משפטי אכן יש לתת לה פתרון משפטי.

גישה זו הביאה להרחבת זכות העתירה לבג"צ. לפני עידן האקטיביזם השיפוטי, נדרש אדם שעתר לבג"צ להוכיח שיש לו אינטרס אישי ממשי וישיר בעניין הנדון, או שהוא נפגע באופן אישי. אם לא היו בידיו הוכחות אלה, היה בית המשפט דוחה את עתירתו בנימוק של היעדר "זכות עמידה". נימוק זה אפשר לבית המשפט להימנע מדיון בעתירות שנגעו לסכסוכים בעלי אופי קבוצתי, כמו רבות מהמחלוקות בנושאי דת ומדינה. אולם בעידן האקטיביזם השיפוטי הורחבה זכות העמידה, כך שגם לאזרח כפרט יש זכות להגיש עתירה, הן בסוגיות ציבוריות פוליטיות והן בסוגיות של דת ומדינה.

טיעונים בעד אקטיביזם שיפוטי

1. בית המשפט מוסמך לדון בכל דבר ועניין.
2. בית המשפט מבטא את ערכיו ורצונותיו המהותיים של העם, אשר מעוניין בהגבלת השלטון ובשמירה על האינטרסים ארוכי הטווח של החברה.
3. הגנה על שלטון החוק ועל זכויות האדם.
4. החלטות השופטים אובייקטיביות ומקצועיות.

טיעונים נגד אקטיביזם שיפוטי

1. פגיעה חמורה בעקרון הפרדת הרשויות.
2. טשטוש הגבול בין משפט לפוליטיקה. מדובר בסוגיות שנויות במחלוקת שמי שצריך להכריע בהן הם נציגי העם, זאת לאחר דיון ציבורי ממשי.
3. הפרדה בין סמכות לאחריות. כאשר בית המשפט נותן צו בנושא מדיני, כלכלי, או כללי אחר, הוא אינו נושא באחריות להשלכות הרוחב של החלטתו, כיוון שאינו מופקד על תקציב המדינה, ביטחונה או יחסיה הבינ"ל.

4. פגיעה באינטרס הציבורי. בית המשפט מקדם ערכים כגון זכויות אדם, דבר שעלול לפגוע באינטרס של כלל הציבור ואף בבטחון המדינה.

5. נטילת סמכויות שאינן מעוגנות בחוק.

6. פגיעה בעקרון שלטון העם.

פסקת ההתגברות

בעקבות ביקורת קשה שספג בית המשפט על סמכותו החדשה לבטל חוקים של הכנסת, הוחלט לגבש הצעת פשרה לפיה יתווסף לחוק יסוד: חופש העיסוק "סעיף התגברות". לפי הצעה זו לכנסת, כנבחרת הציבור, עומדת זכות המילה האחרונה בסוגיות חוקתיות, ואם הכנסת בוחרת לחוקק חוק המנוגד לחוק יסוד ומציינת מפורשות שהחוק יעמוד בתוקפו על אף האמור בחוק היסוד – החוק אכן יעמוד בתוקפו. כך למעשה נשמר העיקרון של שלטון העם, וגם אם בית המשפט מתערב בחקיקת הכנסת ומתריע על פגמים חוקתיים, זכות המילה האחרונה שמורה לנבחרי הציבור.